



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE VII CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **38779/2021** promossa da:

Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LUCA GIAPPICHELLI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio del procuratore;

ricorrente

contro

CP_1, con il patrocinio dell'avv. NICOLA NANNI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Della Giuliana, n. 73, presso lo studio del procuratore;

resistente

il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ritualmente notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il sig. *Parte_1* ha convenuto in giudizio la signora *CP_1* per ivi sentirla condannare al rilascio dell'immobile sito in Roma, alla via Tazio Nuvolari, n. 133, piani 8 e 9, interno 31 - meglio distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio 875, particella 428; subalterno 178, ed al rimborso degli oneri condominiali e della tassa rifiuti urbani da lui corrisposti durante l'occupazione da parte della resistente.

Si è costituita con comparsa di risposta la resistente che ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del figlio, *Persona_1*, ed ha proposto una domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'effettiva titolarità di un immobile sito a Tor san Lorenzo e dell'arricchimento senza giusta causa ottenuto dal ricorrente.

Ritenuto che la partecipazione alla causa del figlio dei coniugi non desse luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ritenuto altresì che la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto non corrispondesse a quelle previste dal legislatore con riferimento al rito sommario di cognizione, destinato a cause di natura documentale o comunque aventi bisogno di un'istruzione alquanto semplificata, il giudicante ha dichiarato inammissibili la chiamata in causa e la domanda riconvenzionale oggetto delle allegazioni di parte convenuta ed ha rinviato per la discussione del ricorso.

Sulla base degli atti di causa il ricorso risulta fondato, sì da essere accolto.

Alcune considerazioni si impongono.

Il ricorrente ha dedotto di aver acquistato l'immobile nel 1981.

Tale immobile, a partire dal 1986, è stata la casa coniugale delle odierne parti del giudizio sino alla separazione consensuale omologata nel settembre 2020.

Occorre evidenziare che i due figli delle parti sono maggiorenni ed autonomi economicamente da prima dell'introduzione della causa di separazione.

Stante la natura di casa coniugale dell'appartamento, in costanza di matrimonio il coniuge non proprietario ha avuto la detenzione qualificata dell'immobile.

Il diritto del coniuge non proprietario ha trovato fondamento nel negozio matrimoniale non in un contratto di locazione o di comodato; tale circostanza vale ad escludere che la causa in esame fosse disciplinata dall'art. 447 bis c.p.c..

La resistente non ha contestato che il ricorrente sia l'intestatario dell'immobile in questione.

In sede di separazione consensuale, non essendo necessaria l'assunzione di alcun provvedimento sui figli, autonomi economicamente ed indipendenti, i coniugi sono stati semplicemente autorizzati a vivere separati; conseguentemente l'immobile in questione ha cessato di essere la casa coniugale dei coniugi.

Da ciò discende il diritto del ricorrente di ottenere il rilascio dell'immobile, ancora occupato dalla signora CP_1.

In ordine alla domanda di rimborso, risulta provato da parte del ricorrente il pagamento di € 722,30 per ta.ri. ed € 2.340,25 per oneri condominiali.

A fronte di tale corresponsione da parte del ricorrente, vi è stato l'arricchimento senza giusta causa della resistente, che dunque è tenuta a rimborsare alla controparte gli importi pagati, con gli interessi di legge.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.

P.Q.M.

- Condanna la signora **CP_1** all'immediata riconsegna dell'immobile sito in Roma, alla via Tazio Nuvolari, n. 133, piani 8 e 9, interno 31 - censito al **Org_1** del Comune di Roma, al foglio 875, particella 428; subalterno 178, libero da persone e cose.
- Condanna la signora **CP_1** al pagamento in favore del sig. **Parte_1** di € 722,30 + € 2.340,25 con gli interessi di legge.
- Condanna la signora **CP_1** alla rifusione, in favore del sig. **Parte_1**, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.900,00 per compensi di avvocato, € 286,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti.

Con preghiera alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Roma, 3 maggio 2023

Il giudice
Lucio Fredella